Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Corumbá
Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos

Autos n° 0805427-81.2018.8.12.0008
Ação: Procedimento Comum Cível
Requerente: Joaninha Iriarte Mercado
Requeridos: Município de Ladário e Estado de Mato Grosso do Sul

SENTENÇA

Vistos etc.

JOANINHA IRIARTE MERCADO, qualificada nos autos, propôs a presente *AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL, com requerimento de tutela provisória de urgência,* em face do **MUNICÍPIO DE LADÁRIO** e do **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, igualmente qualificados, alegando, em resumo, que é portadora de carcinoma renal de células claras (CID10: C64 – Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal), EC inicial III, com evolução para metástases pulmonares, linfonodais e subcutâneas. Afirmou que está sendo neglicenciada pelos requeridos quanto ao fornecimento do medicamento Cloridrato de Pazopanibe 800mg (Votrient).

Outrossim, consigna que o direito à saúde é consagrado pela Constituição Federal de 1988 e relata que não pode perecer por questão administrativa dos requeridos, que possuem o poder-dever de fornecer o tratamento medicamentoso indispensável para a mantença de sua saúde.

Em vista dos argumentos acima expendidos, pugnou pela concessão de tutela de urgência para que os requeridos fossem compelidos a fornecer o medicamento prescrito à autora. No mérito, pugnou pela manutenção da medida liminar e procedência do pedido, além de condenação dos requeridos ao pagamento de indenização no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelos danos morais sofridos. Juntou documentos às f. 19/66.

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico do TJMS (NAT) acostado às f. 68/76.

Por meio da decisão de f. 78/82, a tutela de urgência foi concedida, sendo, no mesmo ato, determinada a citação dos requeridos.

Endereço: Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZA VIEIRA SA DE FIGUEIREDO, liberado nos autos em 25/05/2019 às 09:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805427-81.2018.8.12.0008 e código cAWKCkcR.

O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, à f. 89, informou que seria necessário um prazo maior para cumprimento da decisão e requereu dilação do prazo para cumprimento dela, bem como ofereceu contestação às f. 96/106.

Alegou que o fornecimento/custeio de medicamentos e tratamentos é de responsabilidade das CACON'S/UNACON'S, não cabendo ao ente público federativo esta responsabilidade. Ao final, requereu o afastamento do pedido de danos morais e defendeu a impossibilidade de aplicação de multa ao ente público estadual, assim como a impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual.

O Município de Ladário não apresentou contestação.

Impugnação à contestação às f. 111/117.

As partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, sendo que a autora e o Estado de Mato Grosso do Sul pugnaram o julgamento antecipado da lide (f. 123 e 126).

O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL informou à f. 128 que o medicamento Cloridrato de Pazopanibe 800mg encontrava-se em processo de compra e que seria disponibilizado em breve à autora.

À f. 131, o MUNICÍPIO DE LADÁRIO informou que o medicamento foi entregue à autora.

É o relatório. DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, vez que prescinde da produção de novas provas, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil/2015.

Deve-se destacar também que o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento. Assim, a apuração da suficiência dos elementos probatórios que justificam o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

> ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO. ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATERIAL PROBATÓRIO. SUFICIENTE PARA JULGAMENTO. PERSUASÃO RACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMA DO DECISUM. SÚMULA 7/STJ. TERMO DE

Endereço: Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZA VIEIRA SA DE FIGUEIREDO, liberado nos autos em 25/05/2019 às 09:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805427-81.2018.8.12.0008 e código cAWKCkcR.

AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 5º, 6º, DA LEI 7.347/85. VIGÊNCIA. ART. 9º DA LEI 7.347/85. HOMOLOGAÇÃO PELO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O art. 131 do Código de Processo Civil consagra o princípio da persuasão racional. Destarte, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova técnica" (REsp 879.046/DF).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. EXAME DAS RAZÕES DO INDEFERIMENTO. ENUNCIADO SUMULAR 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A decisão judicial, que, motivada pela existência de outras provas e elementos de convicção constantes dos autos, considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória e julga antecipadamente a lide, não ofende a cláusula constitucional da plenitude de defesa. Precedentes" (STF, AI 752.176-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 19/11/09). 2. Inviável, em sede de recurso especial, perquirir as razões motivadoras do indeferimento da prova pelo julgador. Incidência do verbete sumular 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. Processo AgRg no REsp 1092657 / RS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 2008/0214744-6 Relator(a) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA (1128) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 22/03/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 12/04/2011.

Não existem preliminares levantadas em contestação a serem apreciadas.

No mérito, tem-se que a prova documental existente nos autos é suficiente para apreciação do mérito da lide.

A Constituição Federal de 1988 assegurou, no rol dos direitos sociais, que todos os indivíduos devem ter direito à saúde, dispondo no art. 196 o seguinte:

Art.196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em apreço, consoante se verifica dos documentos acostados aos autos, JOANINHA IRIARTE MERCADO é portadora de carcinoma renal de células claras (CID10: C64 – Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal), EC inicial III, com evolução para metástases pulmonares, linfonodais e subcutâneas, necessitando assim da utilização do medicamento Cloridrato de Pazopanibe 800mg.

O amparo nesse tipo de caso pelos órgãos governamentais é de total importância, já que é poder-dever do ente público (Município, Estado ou União) proteger a saúde de todo cidadão brasileiro, em virtude do princípio consagrador da dignidade da pessoa humana.

Endereço: Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZA VIEIRA SA DE FIGUEIREDO, liberado nos autos em 25/05/2019 às 09:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805427-81.2018.8.12.0008 e código cAWKCkcR.

O STJ, em casos análogos, já decidiu acerca da indispensabilidade de ser propiciado tratamento adequado visando a saúde e o bem-estar do cidadão, *verbis:*

> *"É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos o direito fundamental à saúde constitucionalmente previsto. Eventual ausência do cumprimento de formalidade burocrática não pode obstaculizar o fornecimento de medicação indispensável à cura e/ou a minorar o sofrimento de portadores de moléstia grave que, além disso, não dispõem dos meios necessários ao custeio do tratamento. Entendimento consagrado nessa Corte na esteira de orientação do Egrégio STF. Recurso ordinário conhecido e provido."* (11129-PR, Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 18.02.2002, p.279).

> *"Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). O não preenchimento de mera formalidade - no caso, inclusão de medicamento em lista prévia - não pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. Concedida tutela antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos serviços públicos."* (AgRg na STA 83-MG - Ministro Edson Vidigal, DJ 6.12.2004, p. 172).

<u>Procedente, pois, nesse ponto, a demanda.</u>

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este não prospera.

A Constituição Federal de 1988 deu especial relevância à moral quando a considerou um bem indenizável (artigo 5º, incisos V e X), acabando com toda a discussão e divergência acerca da reparabilidade do dano moral que até então existia. É cediço que para caracterizar o dano moral, pleiteado pela requerente, é necessário que tenha havido uma lesão aos seus direitos de personalidade, como a honra, a dignidade e etc, acarretando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Nessa trilha, leciona o mestre SÉRGIO CAVALIERI FILHO: "*o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima*" (Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, p. 74).

Endereço: Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZA VIEIRA SA DE FIGUEIREDO, liberado nos autos em 25/05/2019 às 09:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805427-81.2018.8.12.0008 e código cAWKCkcR.

Conforme leciona YUSSEF SAID CAHALI, dano moral "*é tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado*". Daí porque o respeito à integridade moral do indivíduo assume feição de direito fundamental, coadunando-se com o preceito maior esculpido no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal: a dignidade da pessoa humana.

No caso dos autos, os documentos apresentados pela autora não demonstram satisfatoriamente o dano moral alegado.

A demora no atendimento, não justifica, por si só, a condenação em danos de natureza moral. É fato notório que a cidade de Ladário-MS, distante dos grandes centros urbanos, carece de diversos recursos médicos, principalmente de centros de tratamento especializado e de profissionais médicos em várias especialidades.

A autora, conforme demonstra a documentação acostada nos autos, fez seus requerimentos aos entes públicos, os quais, diante da grande demanda na procura por serviços médicos e medicamentos, não puderam atendê-la em tempo satisfatório.

Embora não tenha sido atendida com a urgência que o seu caso requer, tanto que reputou necessário o ajuizamento da presente demanda, a autora não ficou sujeita a qualquer constrangimento ou situação vexatória, nem mesmo sua imagem, honra ou intimidade foram afetadas, qualificando-se o atraso no atendimento como fato ordinário, inserido infelizmente nas contingências do serviço público de saúde, não podendo, pois, qualificar-se como ofensa aos seus atributos pessoais, o que não caracteriza dano moral. A autora tampouco afirmou quais consequências advieram da demora no início do tratamento médico.

Assim, sem maiores delongas, e tendo em vista que o direito pretendido pela parte autora quanto ao fornecimento do medicamento *Cloridrato de Pazopanibe 800mg* já restou demonstrado quando da concessão da tutela de urgência, aqui confirmada, tem-se que o pedido formulado na inicial deve ser acolhido parcialmente.

Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência concedida às f. 78/82 e **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos formulados na exordial,

Endereço: Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZA VIEIRA SA DE FIGUEIREDO, liberado nos autos em 25/05/2019 às 09:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805427-81.2018.8.12.0008 e código cAWKCkcR.

com a finalidade de tão somente determinar que **MUNICÍPIO DE LADÁRIO** e o **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL** forneçam o medicamento Cloridrato de Pazopanibe 800mg (Votrient), conforme prescrição médica, no prazo máximo fixado na decisão liminar, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um dos requeridos, limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízo da adoção de outras providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento (artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil/2015). Decreto, pois, extinto o feito, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

As partes saem reciprocamente sucumbentes. A autora em 50%, e o MUNICÍPIO DE LADÁRIO e ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL em 50%. Observadas tais proporções, as custas processuais devem ser adimplidas, excetuadas as ressalvas a seguir descritas.

Deixo de condenar o MUNICÍPIO DE LADÁRIO e o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL do pagamento das custas processuais por se tratarem de pessoas jurídicas de direito público interno, e portanto, isentos.

Deixo de condenar o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ao pagamento dos honorários advocatícios da parte requerente, por entender que dívidas existentes entre o Estado do Mato Grosso do Sul e a Defensoria Pública do mesmo Estado, que patrocinou os interesses do requerente, se resolvem pela ocorrência do instituto da confusão.

Condeno o MUNICÍPIO DE LADÁRIO, ante o caráter contencioso da presente ação ao pagamento de 25% da verba honorária total, a qual, com fundamento nas diretrizes estabelecidas no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o valor da condenação (considerado o proveito econômico obtido).

Condeno a parte autora ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, levando em consideração a complexidade, o tempo de duração da demanda e o lugar da prestação do serviço e os demais vetores do §2º do artigo 85 do Código de

Endereço: Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZA VIEIRA SA DE FIGUEIREDO, liberado nos autos em 25/05/2019 às 09:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805427-81.2018.8.12.0008 e código cAWKCkcR.

Processo Civil/2015. Suspensa, todavia, a exigibilidade desta verba diante dos benefícios da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença sujeita ao reexame necessário, haja vista o contido no artigo 496 do Código de Processo Civil/2015. Não havendo recurso voluntário, encaminhem-se os autos à Superior Instância para reexame.

Às providências.

Corumbá-MS, 24 de maio de 2019 .

Luiza Vieira Sá de Figueiredo
Juíza de Direito
(assinado digitalmente)

Endereço: Rua 21 de Setembro, 1633, Fax: (67) 3907-5892, Aeroporto - CEP 79320-110, Fone: (67) 3907-5740, Corumbá-MS - E-mail: crb-vfrp@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZA VIEIRA SA DE FIGUEIREDO, liberado nos autos em 25/05/2019 às 09:12 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0805427-81.2018.8.12.0008 e código cAWKCkcR.